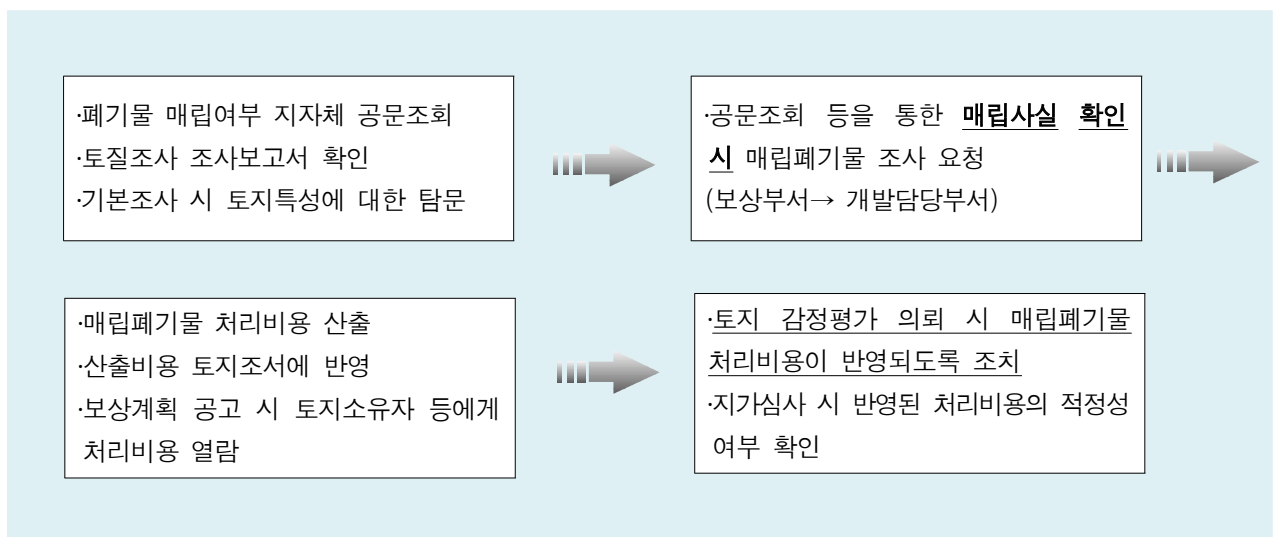


[9] [개선] 사항

1. 제 목 : 폐기물 매립토지 업무처리 프로세스 불합리
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관련부서 :
4. 내 용 :

「기본조사 및 보상업무에 관한 지침(이하에서는 ‘기본조사 지침’이라 한다.)」 제26조(폐기물 매립토지)는 사업지구 내 편입토지에 대하여 보상 전에 아래 [표]와 같이 매립폐기물 조사를 실시하고 폐기물이 발견되는 경우 그 처리비용을 해당 토지 감정평가 시 반영하도록 규정하고 있다.

[표] 폐기물 매립토지 업무처리 프로세스



자료 : 「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」 재구성

그런데, 2010. 1.~2018. 10.까지 사업이 진행되었거나 진행 중인 ○○지역본부 관할 사업지구 중 보상 전 매립폐기물 조사가 이루어진 사업지구는 △△** 지구 한 군데 밖에 없으며, 전국에 걸친 나머지 사업지구들 중에서도 조사를 실시한 지구는 극소수²⁹⁾에 불과하다.

이와 같이 대다수의 사업지구에서 토지 보상 전 매립폐기물 조사가 이루어지지 않은 데는 조사의 현실적 어려움 등 여러 가지 원인들이 있을 수 있으나,

근본적으로는 「기본조사 지침」 제26조가 토지에 대한 기본조사 시 토지특성에 대한 탐문 조사 등을 통해 폐기물 매립사실이 확인된 경우에만 조사를 실시하도록 하고 있어, 토지 지하를 시굴해 보지 않고는 정확히 알 수 없는 매립폐기물 존재 여부를 탐문 조사 등 불확실한 사실에 근거한 보상담당자의 판단에 맡기고 있기 때문이라고 판단된다.

보상 후 공사가 진행 중인 사업지구에서 매립폐기물이 발견되는 경우가 흔하며, 보상 후 취득한 토지에서 매립폐기물이 발견되는 경우 폐기물 처리에 따른 공사 지연 등의 문제가 발생하며, 전 토지소유자를 상대로 소송을 통해 처리비용을 구상하게 되므로 행정력이 낭비될 뿐만 아니라

승소하더라도 법원에서 여러 가지 사정을 감안하여 처리비용의 상당액을 감액하는 것이 일반적인 점, 판결금액의 회수 또한 용이하지 않은 점 등을 감안하면 보상 전 매립폐기물 조사를 통해 처리비용을 감정평가금액에서 감액하는 것에 비해 실익이 크다고 보기 어렵고,

29) AA**지구, BB**지구

수용재결을 통해 취득한 토지는 원시취득으로서 처리비용을 구상할 수 없어 협의를 통해 취득한 토지의 전 토지 소유자와의 형평의 문제가 발생할 뿐 아니라 조성된 토지에 대한 판매가 이루어진 후에 폐기물이 발견되면 매수자가 公社를 상대로 처리비용을 청구할 경우 소멸시효 도과로 인해 公社는 전 토지소유자를 상대로 처리비용을 구상할 수 없는 문제 또한 발생할 가능성도 있다.

따라서, 이러한 문제점들을 해결하기 위해 모든 사업지구에 대해 토지 보상 전 매립폐기물 조사를 반드시 실시하도록 「기본조사 지침」을 개정할 필요가 있다.

아울러, 매립폐기물 조사를 실시하기 위해서는 토지소유자의 동의가 필요하고, 동의하지 않을 경우 관련법에 따라 관할 지자체장의 허가를 받아 조사를 실시할 수 있으나 현실적으로 허가를 얻기가 쉽지 않은 점과 조사에 협조한 토지소유자와의 차등이 필요한 점 등을 감안할 때 조사 불응자에 대한 불이익 조치가 필수적이므로,

「이주 및 생활대책 수립지침」을 개정하여 조사 불응자를 생활대책 대상자에서 제외할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

●●●●●●●●처장은

모든 사업지구에 대해 보상 전 매립폐기물 조사를 실시하도록 「기본조사 지침」을 개정하고, 조사의 실효성 확보 등을 위해 「이주 및 생활대책 수립지침」을 개정하여 조사 불응자를 생활대책 대상자에서 제외하시기 바랍니다(개선).